

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5311/2538

นายฮันส์หรือฮอนส์ ปีเตอร์ แพร์ก
บริษัทโอเชียนวิวแอสโซซิเอท จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 113 (เดิม), มาตรา 411

สัญญาระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ร่วมหุ้นกันถือหุ้นของบริษัทจำเลยมีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย เป็นโมฆะ ตาม ป.พ.พ.มาตรา 113 (เดิม) การที่โจทก์ชำระเงินค่าหุ้นให้แก่จำเลยตามสัญญาดังกล่าวย่อมเป็นการชำระหนี้อันเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามตามกฎหมาย ตาม ป.พ.พ. มาตรา 411โจทก์จึงไม่อาจเรียกเงินคืนจากจำเลยฐานลามิควรได้

สัญญาระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ร่วมหุ้นกันถือหุ้นของบริษัทจำเลยมีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย เป็นโมฆะ ตาม ป.พ.พ.มาตรา 113 (เดิม) การที่โจทก์ชำระเงินค่าหุ้นให้แก่จำเลยตามสัญญาดังกล่าวย่อมเป็นการชำระหนี้อันเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามตามกฎหมาย ตาม ป.พ.พ. มาตรา 411โจทก์จึงไม่อาจเรียกเงินคืนจากจำเลยฐานลามิควรได้

(สมิทธิ วราอุบล-สมาน เวทวินิจ-บรรเทิง มุลพรม)

ศาลจังหวัดชลบุรี - นายเฉลิมศักดิ์ ภัทรสมันต์
ศาลอุทธรณ์ - นายสมศักดิ์ วงศ์ยืน

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>